

1500964-84.2018.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/07/2022

... AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E RECEPTAÇÃO. (...) Quanto ao pleito de desclassificação do delito de receptação para a figura culposa, destacou a Corte local que a paciente estava na posse do veículo utilizado no roubo, produto de crime anterior, e não logrou fazer qualquer prova da alegada boa-fé, donde se extrai que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500964-84.2018.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500964-84.2018.8.26.0616 2019/000007

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2138447/2018 - 02º D.P. MOGI DAS CRUZES, 2842818 - 02º D.P. MOGI DAS CRUZES,

4661/18/307 - 02º D.P. MOGI DAS CRUZES, 2138447 - 02º D.P. MOGI DAS CRUZES,

4661/18/307 - 02º D.P. MOGI DAS CRUZES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

Rodrigo Ribeiro de Oliveira, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, c/c artigo 70 (por duas vezes), ambos do Código Penal, pois no dia 19 de dezembro de 2018, por volta das 15h16, na Rua Tonga, Jardim Aeroporto, nesta cidade e comarca, conduzia, em proveito próprio, o veículo marca Fiat, modelo Pálio, placas CHV-5702, bem que pertencia a Jailton Francisco da Cruz, sabendo que se tratava de coisa móvel produto de crime.

Consta ainda que, entre o ano de 2017 e antes de por volta das 15h16 do dia 19 de dezembro de 2018, na Rua José Antônio da Costa, Jair Lair, nesta cidade e comarca, adquiriu e recebeu, em proveito próprio, um motor que era de propriedade de uma pessoa não identificada, sabendo ser o referido bem produto de crime. Denúncia recebida à fl.62, o acusado foi devidamente citado e apresentou resposta à acusação às fls.98/99.

Mantido o recebimento da denúncia, prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (fl.101).

Produziu-se prova oral, com a oitiva de duas testemunhas, a vítima, sendo decretada a revelia do réu. Ao final, manifestaram-se as partes oralmente, por meio de sistema audiovisual, na forma do artigo 403, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Procede parcialmente o pedido contido na denúncia.

A materialidade do delito está configurada pelo boletim de ocorrência de fls.09/12, auto de exibição e apreensão de fl.13, bem como pela prova oral colhida.

A autoria recai sobre o ora acusado. Vejamos.

A vítima narrou que foi furtada e depois os policiais o pegaram em Mogi das Cruzes. Foi ver a situação e me falaram que o motor era roubado de outro carro. Eu não tinha condições de regularizar. O furto, eu deixei o carro numa oficina em Suzano. Eu deixei o carro e ele sumiu com o carro. Descobri onde ele estava e ele não quis me entregar o carro de jeito nenhum. As pessoas falaram que ele era o maior pilantra. Todo mundo que estava na oficina desapareceu.

Os policiais militares Messias Souza da Silva e Jorge Luiz Sousa Rodrigues declararam, em depoimentos complementares, que estávamos em patrulhamento pelo local referido, no contra fluxo, apareceu um veículo cinza Palio que ficou nervoso, parecendo que queria fugir da viatura. Abordado, nada de ilícito foi encontrado.

Mas, o Palio, pelo emplacamento, tinha ocorrência de apropriação indébita. Ele falou que tinha trocado o veículo na feira do rolo. Na delegacia, verificamos que o motor tinha ocorrência de um furto de uma Fiorino. A numeração do motor e carroceira é de fácil constatação. São bem visíveis na lataria. O Rodrigo estava em livramento condicional.

As provas colhidas, destarte, inclusive sob o crivo do contraditório, são firmes e uníssonas em apontar a responsabilidade do réu pelo delito em apreço.

Em solo policial, o acusado disse que adquiriu o veículo FIAT/PALIO através do anúncio de uma página de facebook chamada Feira do Rolo no bairro de Jundiapéba; deu o seu veículo WV/GOL na troca pelo FIAT/PALIO; que a troca foi feita por um indivíduo de prenome Anderson; que Anderson entregou o veículo na sua casa localizada na Rua José Antônio da Costa, Jardim Lair, e ficou com o seu veículo; Anderson disse que pegou o FIAT/PALIO em um "rolo"; que adquiriu o veículo VW/GOL no mesmo site do facebook, deu uma bicicleta e oitocentos reais em dinheiro; que não sabia que o FIAT/PALIO era produto de ilícito.

Como se vê, a versão apresentada é inverossímil, frente à prova produzida nos autos.

Neste contexto, a desclassificação para receptação culposa não condiz com as provas produzidas, e é, no mínimo, inconcebível, já que nada foi apresentado para comprovar que o réu não tinha ciência da origem ilícita do bem, e sequer restou demonstrada qualquer cautela ao averiguar a origem do aparelho, ou mesmo exigir a respectiva nota fiscal antes de supostamente recebê-lo e tomá-lo como seu.

A ciência da origem ilícita do bem, destarte, resta evidenciada pelas circunstâncias do caso concreto. A corroborar, confira-se o seguinte trecho:

De outra banda, incabível o reconhecimento da receptação culposa, ante a ciência clara da origem ilícita do bem, pelas circunstâncias apuradas, pois o recorrente conduziu, em proveito próprio o veículo Hyundai/HB20, placas FXC-4356 produto de crime (apropriação indébita), sem qualquer comprovação de eventual posse lícita justificável. Soma-se a isto, se as circunstâncias concretas que envolvem a presença do elemento subjetivo desse tipo penal, a prova do dolo ficaria a mercê, única e exclusivamente, da confissão integral do delinquente. Adotando-se essa política, por certo, condenar-se-ia somente por receptação culposa, tornando inócua

a diferenciação do rigor das censuras propostas pelo legislador ordinário para cada modalidade do tipo penal em apreço (TJ-SP - APR: 15001402520188260617 SP 1500140-25.2018.8.26.0617, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 07/11/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/11/2019).

Ainda: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E RECEPÇÃO. (...) Quanto ao pleito de desclassificação do delito de receptação para a figura culposa, destacou a Corte local que a paciente estava na posse do veículo utilizado no roubo, produto de crime anterior, e não logrou fazer qualquer prova da alegada boa-fé, donde se extrai que tinha plena ciência da origem ilícita do bem, o que torna impossível a pretendida absolvição por insuficiência probatória ou, ainda, a desclassificação para a modalidade culposa. (STJ. AgRg no HC 583.311/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020).

Revela notar, pois, que a prova de haver conhecimento da origem ilícita do objeto adquirido também pode ser indiciária ou circunstancial, deduzida da própria conduta do agente e dos fatos que envolvem a infração, como no caso (arts. 157 e 239 do CPP, combinados; RT 395/309, 401/285; RJDTACrimSP 5/169, 19/75-147).

Além disso, já suficientemente pacificado que, em se tratando do crime de receptação, há inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado a demonstração de que não tinha ciência de se tratar de objeto delituoso.

Nesse sentido, confira-se o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

Também não se pode olvidar que a prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de receptação, pode ser extraída da própria conduta do agente, que não apresenta qualquer justificativa para a posse do bem, e das circunstâncias da infração. A receptação, via de regra, é cometida na clandestinidade, de modo que a prova indiciária, desde que razoável, como ocorre na espécie, é suficiente para demonstrar o dolo do agente e embasar um decreto condenatório (TJSP Rel. Des. Tristão Ribeiro 5ª Câmara Criminal Apelação nº 3004999-33.2013.8.26.0084 j. 11/09/2014).

Recebendo o agente objeto furtado, cuja origem não possa desconhecer, caracteriza-se a receptação dolosa (TACRISP - JTACRIM 49/399). "Receptação dolosa. Prévia ciência da origem criminosa da coisa. Possibilidade de ser reduzida através de indícios sérios e da própria conduta do agente antes e depois do delito.

Inteligência do art. 180 do Código Penal" (TJSP - RT 717/385). Em se tratando de crime de receptação dolosa, a demonstração de que o agente tinha ciência sobre a origem ilícita da coisa pode ser deduzida de conjecturas ou circunstâncias exteriores, ou seja, do comportamento ab externo, do modus operandi do comprador, uma vez que, não podendo penetrar no foro íntimo do agente, não há como aferir-se o dolo de maneira direta ou positiva (RJDTACRIM 36/345).

Contudo, não há nos autos nada que comprove que o acusado possuía ciência da origem ilícita do motor do veículo, não sendo possível afirmar que no momento da aquisição do automóvel, já sabia que lá se encontrava.

Assim, de rigor a condenação do réu em apenas uma conduta de receptação.

Passo ao cálculo da pena.

Na primeira fase, respeitadas as diretrizes do artigo 59, "caput" do Código Penal, a pena base deve ser mantida em seu mínimo legal, de 01 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a agravante da reincidência, a pena será elevada em 1/6, totalizando 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena. Assim sendo, torno definitiva a pena em 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa no patamar mínimo legal, à míngua de elementos acerca da condição econômica do acusado.

O regime inicial para cumprimento da pena será o semiaberto, eis que suficiente para reprovação e prevenção do delito ora praticado, sendo, ademais, o acusado reincidente, observa-se, dessa forma, o disposto no artigo 33, §3º, do Código Penal.

Pelo mesmo motivo (reincidência), incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito, nos termos do art. 44, II e III do

Código Penal.

Diante do exposto, julgo parcialmente PROCEDENTE a ação penal para condenar Rodrigo Ribeiro de Oliveira, qualificado nos autos, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 dias-multa, calculados na base do valor unitário mínimo.

O réu poderá apelar em liberdade. Expeça-se contramandado de prisão (fl.39/41).

Fls.114/119: Tratando-se de veículo cujo estado de conservação ou a adulteração de sinal identificador inviabilize a identificação do proprietário, ou cuja regularização administrativa não tenha sido providenciada no prazo de 90 dias a contar da data da apreensão, DETERMINO a compactação e, após, a venda em leilão judicial como sucata. Oficie-se. Feita a alienação, comunique-se a autoridade de trânsito para fins de cumprimento do disposto na Resolução nº 11/98 do CONTRAN (NSCGJ, art. 516, §§ 3º e 4º).

Após o trânsito em julgado:

- (i) expeça-se carta de guia para encaminhamento ao juízo da execução;
- (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD;
- (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal;
- (iv) elabore-se cálculo da multa, que fica desde já homologado, salvo se houver impugnação de alguma das partes. Expeça-se certidão de sentença para a execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo - execução da pena de multa);
- (v) arquivamento dos autos com movimentação 61619, tão logo haja comunicação do ajuizamento da ação de execução da pena de multa por parte do Ministério Público (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou com a movimentação 22 caso não haja essa comunicação e se verifique a prescrição da pretensão executória da pena de multa.

Sem custas, em razão dos benefícios da gratuidade da Justiça que ora concedo ao réu.

P.I.C.

Mogi das Cruzes, 29 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA